

RECURSO CÍVEL Nº 5010715-77.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE LUIZ FEITOSA BARBOSA (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. PERÍODOS DE 11/06/1993 ATÉ 05/03/1997 E DE 19/11/2003 ATÉ 13/11/2019. ATIVIDADES DE MANUSEIO DE VASILHAMES DE GLP NA SUPERGASBRAS. RUÍDO. PROFISSIOGRAFIA NÃO DENOTA HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APENAS ATÉ 1995, QUANDO NÃO ERA NECESSÁRIA A PERMANÊNCIA. RECONHECIDA A PERICULOSIDADE DO GLP. INCIDÊNCIA DA NR-16 A PARTIR DE 03/12/1998 (MP 1.729, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.732/1998). JURISPRUDÊNCIA DA TNU. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE A PARTIR DESTA DATA. AUTOR CONTINUA FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para desconsiderar a especialidade do período de de 29/04/95 a 05/03/1997, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2024.

5010715-77.2024.4.02.5110

510014967001 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5010715-77.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE LUIZ FEITOSA BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS (evento 20), externando inconformismo com sentença (evento 15) que julgou procedente o pedido, para reconhecer como especiais os períodos de **11/06/1993 até 05/03/1997 e de 19/11/2003 até 13/11/2019** e condenar o INSS a conceder à parte autora aposentadoria por tempo de contribuição integral pelas regras anteriores à EC103/2019, ou aposentadoria conforme os artigos 15 ou 17 das regras de transição da EC 103/19, o que for mais vantajoso, com DIB em 25/03/2024.

Sustenta o recorrente que requereu a expedição de ofício à empresa para que confirmasse a veracidade e a correção das informações prestadas nos PPP's, o que sequer foi analisado pelo juízo a quo; que o PPP aponta o mesmo patamar de ruído para período por mais de 30 anos, o que coloca em dúvida a idoneidade das informações prestadas; que o PPP aponta GFIP 01, o que indica a não existência de condições insalubres, além de não informar o NEN.

No mérito, alega que, de acordo com o PPP, o autor trabalhou *"carregando e descarregando caminhões com vasilhames de gás"*, o que não se coaduna com exposição a ruído em intensidade acima dos limites de tolerância; que própria empresa informou que não houve exposição habitual e permanente ao incluir no campo 13.7 do PPP (GFIP) o código 01, que significa "Não exposição a agente nocivo; que não há prova da habilitação profissional dos responsáveis pelos registros ambientais e monitoração biológica no PPP, os quais deveriam ser médicos ou engenheiros do trabalho; que a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão do benefício. Prequestiona a matéria.

Por fim, requer a cassação da sentença em virtude de cerceamento de defesa ou sua reforma, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que a parte autora seja intimada a apresentar o LTCAT diante das inconsistências verificadas.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os elementos probatórios relacionados com a concessão do benefício previdenciário devem ser apresentados administrativamente, já que o objeto da presente demanda é a revisão do ato administrativo de indeferimento do INSS. Ademais, o inciso I, do parágrafo único, do artigo 556, da Instrução Normativa 128/2022 estabelece que o INSS poderá emitir ofício a empresas ou órgãos.

No mérito, os períodos controvertidos são de **11/06/1993 até 05/03/1997 e de 19/11/2003 até 13/11/2019.**

No que respeita ao trabalho exercido pelo segurado sob condições especiais, até a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, ocorrida em 13/11/2019, o reconhecimento da especialidade pressupunha o exercício de atividades que *“prejudicassem a saúde ou a integridade física do segurado”* (art. 201, CF/88). Após seu advento, o reconhecimento de tempo especial se limita às atividades exercidas *“com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes”*. Ao mesmo tempo, vedou o reconhecimento de tempo especial devido exclusivamente à atividade, bem como a conversão de tempo especial após sua vigência (art. 19). Já para a obtenção de aposentadoria especial, a EC 103/19 previu novas regras.

Para a aferição dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como à **periculosidade da atividade, as disposições da legislação trabalhista relativas à caracterização de atividade ou operações insalubres previstas nas Normas Regulamentadoras passaram a influir na consideração a respeito da natureza de uma atividade**, isto é, para defini-la como especial ou comum, a partir de 03/12/1998 (MP 1.729, convertida na Lei nº 9.732/1998). Nesse sentido firmou-se a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 50046382620124047112 E PEDILEF 50046382620124047112, relator juiz federal Daniel Machado da Rocha, pub. dou 13/09/2016).

Quanto às diversas alterações legislativas para aferição do tempo especial, adotam-se as seguintes premissas:

a) até 28/4/1995 – exercício de **atividade considerada especial** pelos anexos aos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 **ou exposição ao agente nocivo**, nos termos dos anexos aos referidos decretos (formulários DSS 8030 ou SB 40). A relação dos agentes físicos, químicos e biológicos contidos nesses anexos é exaustiva. **A avaliação da exposição aos agentes químicos e biológicos, neste período, será sempre qualitativa, por presunção de exposição;**

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997 – **somente exposição aos agentes nocivos**, conforme anexos aos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 (formulários DSS 8030 ou SB 40). Também aqui a avaliação da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos **será sempre qualitativa.**

c) de 6/3/1997 em diante - **somente exposição aos agentes nocivos** da tabela anexa aos Decretos 2.172/97 e 3.048/99. A avaliação da exposição nociva será qualitativa ou quantitativa, conforme previstos nos Anexos 11, 12, 13 e 13-A da NR-15. Quanto aos agentes reconhecidamente cancerígenos (LINACH), será sempre qualitativa. A **partir de 10/12/1997**, como advento da Lei 9.528, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da Lei 8213/91, **passou a haver exigência de identificação dos engenheiros ou médicos de segurança do trabalho responsáveis pela avaliação das condições ambientais.** Nesse sentido:

“(...)A necessidade de comprovação do exercício de atividade insalubre/perigosa por meio de laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro de segurança do trabalho é exigência criada a partir do advento da Lei 9.528, de 10/12/1997.

(Processo 0054750-18.2016.4.02.5102, TRF2, 2a Turma Especializada, Des. Fed. Marcelo Granado, 16/06/2021)”.

Quanto à necessidade de responsável técnico pelos registros ambientais, a TNU fixou o **TEMA 208:**

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais

de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica.

2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

No que tange à **UTILIZAÇÃO DE PPP SEM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO**, ela é possível, nos termos do §4º do art. 58 da Lei nº 8.213/91 e §9º do art. 68 do Decreto nº 3048/99, desde que nele constem os dados administrativos da empresa e do trabalhador, os registros ambientais dos agentes nocivos, a verificação de habitualidade e permanência da exposição, ainda que através da descrição das atividades, **a identificação dos engenheiros ou médicos de segurança do trabalho responsáveis pela avaliação das condições ambientais de trabalho no laudo que serviu de lastro para o PPP** e o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, e por fim o carimbo da empresa. Se houver inconsistências no PPP, deve-se analisar o laudo técnico que o embasou, a fim de que sejam obtidas maiores informações a respeito do que ocorreu no ambiente laboral em determinado período. Outrossim, a IN 128 INSS/PRES, de 28/03/2022, atualmente em vigor, prevê em seu artigo 274 que será dispensada a apresentação do laudo técnico quando for apresentado PPP.

Em relação à **HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA**, caso não haja no PPP indicação clara a respeito da sua presença, devem-se analisar outros fatores mencionados no documento, especialmente a descrição das atividades exercidas. Vale lembrar que a HABITUALIDADE da exposição a agentes nocivos, segundo entendimento do STJ, deve ser *"entendida como aquela que esteja presente na própria rotina do labor e seguindo a dinâmica de cada ambiente de trabalho"* (REsp n. 1.886.795/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 25/11/2021), e precisa ser comprovada mesmo antes do advento da Lei nº 9.032/95, sendo certo que a exposição ocasional afasta a especialidade do vínculo. Por outro lado, PERMANÊNCIA, que passou a ser obrigatória apenas a partir do advento da Lei nº 9.032/95, de 29/4/1995 (Súmula 49 da TNU), é a exposição durante o exercício das funções, inclusive a de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

A TNU, na sessão de 14/12/23, reafirmou a seguinte tese jurídica: *a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, sendo necessária a indissociabilidade da sujeição ao agente nocivo das atividades desempenhadas pelo trabalhador.*

No que se refere **AO USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)**, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou entendimento, (ARE 664335), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que *"se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial"*, exceto quanto ao ruído. Esta Turma também usa este entendimento quanto aos agentes cancerígenos previstos na LINACH e aos agentes biológicos nos casos de profissionais de saúde e garis. Importante observar que o EPI eficaz só tem o condão de eliminar a possibilidade de reconhecimento de tempo especial após o advento da MP 1.729, publicada em 3/12/1998 e convertida na Lei nº 9.732/1998. Antes disso não havia previsão legal.

RUÍDO

Os níveis de decibéis serão considerados de acordo com os seguintes critérios:

1. Superior a 80 decibéis, até 5/3/1997, data anterior à publicação do Decreto nº 2172/97;
2. Superior a 90 decibéis, de 6/3/1997 a 17/11/2003;
3. Superior a 85 decibéis a partir de 18/11/2003, com a edição do Decreto nº 4882/2003.

CASO CONCRETO

De acordo com o PPP apresentado no evento 1 - PPP 12, nos períodos de **11/06/1993 até 05/03/1997** e **de 19/11/2003 até 13/11/2019** o autor trabalhou como ajudante interno e ajudante de produção no setor de produção da Supergasbras Energia Ltda, em atividades com

GLP, exposto a ruído, com a seguinte profissiógrafia e informações sobre o profissional responsável pelos registros ambientais:

13 - LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO						
13.1 - Período	13.2 - CNPJ/CEI/CAEPF/CNO	13.3 - Setor	13.4 - Cargo	13.5 - Função	13.6 - CBO	13.7 - Código GFIP/eSocial
11/06/1993 A 31/03/2001	19.791.896/0099-06	PRODUCAO	AJUD INTERNO	AJUD INTERNO	783215	01
01/04/2001 A Data atual	19.791.896/0099-06	PRODUCAO	AJUD PRODUCAO	AJUD PRODUCAO	783215	01

14 - PROFISSIOGRAFIA							
14.1 - Período	14.2 - Descrição das Atividades						
11/06/1993 A 31/03/2001	O segurado exercia as atividades de carregar e descarregar caminhões com vasilhames de Gás LP; organizar vasilhames na plataforma de engarrafamento; separar vasilhames de outras empresas e executar outras atividades inerentes a sua função.						
01/04/2001 A Data atual	O segurado exercia as atividades de carregar e descarregar caminhões com vasilhames de Gás LP; organizar vasilhames na plataforma de engarrafamento; separar vasilhames de outras empresas e executar outras atividades inerentes a sua função.						
REGISTROS AMBIENTAIS							
15 - EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS							
15.1 - Período	15.2 Tipo	15.3 Fator de Risco	15.4 - Intensidade/Concentração	15.5 - Técnica Utilizada	15.6 - EPC/Eficaz (S/N)	15.7 - EPI/Eficaz (S/N)	15.8 - CA EPI
11/06/1993 A 18/11/2003	F	Ruído	89.3 dB (A)	Dosimetria NR15	N	S	5674 / 5745
19/11/2003 A Data atual	F	Ruído	89.3 dB (A)	Medição- NHO-01 Fundacentro	N	S	5674 / 5745

16. RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS			
16.1 - Período	16.2 - CPF	16.3 Registro Conselho de Classe	16.4 Nome do profissional legalmente habilitado
11/06/1993 A Data atual	13105277896	CREA 5062189792/SP	Rafael Ortiz

Quanto à prova da habilitação do responsável pelos registros ambientais, o PPP indica o número do registro do CREA do profissional Rafael Ortiz e basta uma busca para se confirmar tratar-se de engenheiro de segurança do trabalho.

No que se refere ao agente ruído, de fato, a profissiógrafia, a meu ver, não denota habitualidade e permanência à exposição pois, de acordo com o PPP, o autor trabalhou carregando e descarregando caminhões com vasilhames de GLP, organizando-os na plataforma de engarrafamento e separando-os quando eram de outras empresas. Assim, não é possível concluir pela especialidade após o advento da Lei nº 9.032/95, de 28/4/1995, que passou a exigir a PERMANÊNCIA. Corroborando, tem-se que a própria empresa não considerava tal atividade como especial, pois recolheu a GFIP no código 01.

Deste modo, apenas o período de 11/06/1993 a 28/04/95 pode ser considerado especial por exposição a ruído.

Todavia, as **atividades com GLP** (gás liquefeito petróleo ou gás de cozinha) **permitem o reconhecimento da especialidade a partir de 03/12/98**, quando as Normas Regulamentadoras passaram a influir no cômputo de tempo especial. Confirma-se o anexo 2 da NR-16:

ANEXO 2

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS

a.	na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito.	na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito.
b.	no transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados.	todos os trabalhadores da área de operação.
c.	nos postos de reabastecimento de aeronaves.	todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
d.	nos locais de carregamento de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques e enchimento de vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos.	todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
e.	nos locais de descarga de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos ou de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados.	todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco
f.	nos serviços de operações e manutenção de navios-tanque, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, ou vazios não-desgaseificados ou decantados.	todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é um produto muito inflamável, apto a caracterizar o quadro de perigo para o trabalhador, conforme artigo 193 da CLT, que assim considera:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

A TNU, por sua vez, já firmou seu posicionamento, conforme segue:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. AJUDANTE DE MOTORISTA. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/1997. TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO

(PEDILEF 50059398620134047204, FERNANDO MOREIRA GONCALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO).

Assim, o período de 19/11/2003 a 13/11/2019 foi corretamente considerado ESPECIAL na sentença, mas pela exposição a GLP.

Deste modo, ainda que desconsiderada a especialidade do período de 29/04/95 a 05/03/1997 (ruído), o autor continua fazendo jus ao benefício.

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas neste ponto.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, eis que o autor restou vencido em parte mínima e continua fazendo jus ao benefício.

Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DO INSS PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para desconsiderar a especialidade do período de de 29/04/95 a 05/03/1997.**